

1502015-92.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... pela prática de furto, além de tráfico de drogas, lesões, ameaça, o que indica que o réu faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual a pena-base deve ser fixada bem acima do mínimo legal. Na segunda fase, requereu o reconhecimento da agravante da multirreincidência específica na prática de furto, o que justifica a exasperação da pena acima do usual 1/6 (um sexto) e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1502015-92.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502015-92.2021.8.26.0530 C.: 293/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIR DA SILVA CANDIDO

VISTOS.

I.

EDIR DA SILVA CANDIDO está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque segundo consta na denúncia, no dia 01º de setembro de 2021, por volta de 15h30, na Rodovia SP 330, altura do km 320, no Bairro Quintino Facci II, nesta comarca, o acusado tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo e mediante escalada, cabos de cobre, de propriedade da mencionada empresa Claro S/A, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o acusado pulou o muro do imóvel onde situada a torre de transmissão da Claro, rompeu a concertina metálica e conseguiu adentrar, onde ainda rompeu duas fechaduras instaladas em portas metálicas. Ato contínuo, o denunciado passou a tentar subtrair cabos de cobre do local, chegando a avariar suas proteções e movê-los de lugar, puxando-os.

Um prestador de serviço da empresa transitava pela Rodovia Anhanguera e avistou o denunciado pulando o muro do imóvel, tendo, de pronto, comunicado seu superior por telefone. Em seguida a testemunha cruzou com uma viatura da Polícia Militar, oportunidade em que comunicou os fatos.

In loco, os milicianos surpreenderam e capturaram EDIR quando ele tentava pular o muro de volta para a via pública.

Conduzido à delegacia de polícia, foi o acusado autuado em flagrante delito.

Em 02 de setembro de 2021, realizada a Audiência de Custódia, o acusado foi beneficiado com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de 1) comparecimento trimestral perante o juízo processante para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de se ausentar da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial; 3) o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, sempre que intimado a tanto; 4) manter endereço atualizado.

O acusado foi citado (fls. 168) e apresentou resposta à acusação (fls. 175).

A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (fls. 176/177).

Durante a instrução foram ouvidas o representante da vítima e duas testemunhas em comum, e ao final, o acusado foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos pelo sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 215/216.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (termo de audiência de fls. 215/216) postulou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, pleiteou a consideração dos maus antecedentes ostentados pelo acusado (cf. F.A. de 61/87, 135/161), o qual ostenta nove condenações pela prática de furto, além de tráfico de drogas, lesões, ameaça, o que indica que o réu faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual a pena-base deve ser fixada bem acima do mínimo legal. Na segunda fase, requereu o reconhecimento da agravante da multirreincidência específica na prática de furto, o que justifica a exasperação da pena acima do usual 1/6 (um sexto) e da calamidade pública. Por fim, requereu a fixação do regime fechado como inicial para o cumprimento de pena.

O Doutor Defensor, também em debates orais (termo de audiência de fls. 215/216) requereu, preliminarmente, a instauração de incidente de dependência toxicológica, tendo em vista que o acusado alegou que agiu sob o efeito de drogas e por essas razões se faz necessário a análise pericial do relatado pelo réu e do seu estado de drogadição na ocasião, a ponto de influenciar em sua culpabilidade. No mérito requereu a absolvição do acusado pelo crime a ele imputado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

DECIDO.

II.

Inicialmente indefiro o pedido formulado pela defesa, de realização do exame de dependência toxicológica, pois o acusado mudou a versão dos fatos já que, quando interrogado na fase policial, disse que pulou o muro da torre da claro para fazer necessidades" e quando foi interrogado em juízo disse que no dia dos fatos estava sob forte efeito de drogas e que achou que estava sendo perseguido, motivo pelo qual pulou o muro para ficar em segurança. Os elementos de prova apresentados pela Defesa, quanto à possível dependência toxicológica, se restringem à declaração do réu de que teria feito uso de drogas no dia dos fatos, não sendo corroborado com depoimentos de testemunhas ou declarações médicas a respeito de eventual tratamento contra uso de drogas pelo réu. Portanto, ausentes os elementos mínimos de prova a respeito da dependência toxicológica, e especialmente em relação à possível

inimputabilidade do réu, entendo que é caso de indeferir o pedido de exame, que fica indeferido.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

O réu EDIR DA SILVA CÂNDIDO foi interrogado em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 215/216) e disse ter 41 anos e que já esteve preso por furto. Afirmou que é usuário de drogas (crack, cola, cocaína, maconha). Relatou que na data dos fatos fez uso de drogas (cola e crack) e achou que estava sendo perseguido, motivo pelo qual pulou a torre de telecomunicações da empresa Claro para ficar em segurança. Negou os fatos e disse que entrou no local para fazer necessidades. Disse que tentou pegar alguma coisa para se defender, mas não estava furtando os cabos. Informou que estava com uma camiseta no rosto para não ser reconhecido.

O representante da empresa vítima, Eliel Barbosa Batista, foi ouvido em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 215/216) e informou que na data dos fatos transitava próximo à torre da Operadora Claro quando deparou-se com um indivíduo pulando o muro e adentrando no espaço onde situa-se a torre de telecomunicações. Afirmou que cruzou com uma viatura da Polícia Militar e comunicou os fatos. Afirmou que o acusado danificou a cerca elétrica e a concertina para adentrar no recinto. Disse que o acusado estava com a camisa amarrada no rosto. Indagado, não soube informar o valor exato do prejuízo sofrido pela empresa, porém esclareceu que houve a necessidade de trocar a concertina e a cerca elétrica. Informou que o muro possui quase quatro metros de altura e que os cabos de cobre não chegaram a ser danificados e os de sensores foram arrebitados, ficando expostos.

O policial militar Fabio Henrique Cognetti Júnior foi ouvido em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls.) e disse que estava em patrulhamento ostensivo próximo ao Posto Graal quando foi abordado por um representante da empresa vítima que noticiou ter visto um indivíduo pulando o muro de uma das torres de telecomunicações da empresa Claro. Deslocou-se até o referido local, que encontrava-se fechado e surpreendeu o acusado dentro do local, tentando pular novamente para o lado de fora. No momento da abordagem o acusado negou os fatos e disse que estava no local para fazer as necessidades fisiológicas. A princípio, nada de ilícito foi encontrado com ele. Pelas imagens das câmeras de monitoramento fornecidas pelo representante da vítima foi possível visualizar o acusado mexendo na fiação. Afirmou que o painel de fiação encontrava-se arrombado e os cabos estourados. Por fim, informou que pouco tempo depois dos fatos viu o acusado novamente rodeando o local.

A Policial Militar Rosângela Priscila Simões Sérgio foi ouvida em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 215/216) e informou que na data dos fatos estavam em apoio de uma ocorrência quando um funcionário de uma empresa terceirizada da Claro havia visualizado, pelas câmeras, que havia um indivíduo dentro do local. No momento da abordagem o acusado negou os fatos e disse que estava utilizando o local para fazer necessidades fisiológicas. Disse que visualizou as imagens que mostravam que o acusado estava mexendo na caixa de fios da empresa vítima. Sobre os danos, constatou-se que tinha fios arrebitados. Disse que não conhecia o acusado antes dos fatos.

A materialidade do delito de furto qualificado tentado ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), pelo laudo pericial (fls. 121/124), onde se verifica a altura do muro e os fios que foram rompidos, bem como pelo laudo pericial de fls. 200/214 onde contém as imagens do acusado mexendo no local, pelos depoimentos do representante da vítima Eliel Barbosa Baptista e dos Policiais Militares Fábio Henrique Cognetti Júnior e Rosângela Priscila Simões Sérgio, os quais confirmaram a ocorrência do furto

qualificado tentado descrito na denúncia.

A autoria do delito de furto qualificado tentado restou demonstrada pela confissão parcial do acusado, que admitiu ter pulado o muro, ora dizendo que seria para fazer necessidades (fase do inquérito policial) e em juízo, que pulou o muro e "tentou pegar coisas para se defender", fazendo alusão a uma suposta perseguição e efeito de drogas. No entanto, os depoimentos colhidos e as imagens contidas no laudo pericial de fls. 200/214, demonstram que a intenção do réu era subtrair cabos elétricos da torre de transmissão da empresa Claro S/A, pois havia cabos puxados.

O furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, já que sua ação foi interrompida pela ação rápida da Polícia, que surpreendeu o réu quando ainda estava no interior da torre de transmissão da empresa Claro S/A, antes que tivesse conseguido retirar os cabos de energia, com isso, deve incidir a regra prevista no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, sendo que fixo a diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços), considerando o "iter criminis" percorrido pelo acusado, ou seja, o fato do acusado ter sido abordado antes da retirada dos fios elétricos do local dos fatos.

No tocante às qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, entendo que a mesmas ficaram caracterizadas, pois o laudo pericial do local dos fatos de fls. 121/124 atestou que "o acesso ao imóvel ocorreu por meio de escalada do vértice anterior direito do imóvel seguida de amolgamento da estrutura de metal (concertina e cerca) sobreposta ao muro contíguo do perímetro, o qual tinha cerca de 3 metros de comprimento. No interior do imóvel, foram observados danos de fratura da fechadura de duas portas metálicas, dentro das quais eram armazenados dispositivos relacionados à telefonia. Ademais, houve desmembramento de uma tubulação subterrânea dentro da qual continha fiação elétrica, segundo informes".

Ademais, o laudo pericial de fls. 200/214 contém as imagens das câmeras de segurança onde é possível visualizar o acusado pulando e rompendo a concertina e a cerca elétrica com as próprias mãos e depois rompendo alguns cabos, corroborado com o depoimento do representante da vítima que afirmou que viu o acusado pulando o muro da torre da Operadora Claro e dos policiais militares que afirmaram que o painel de fiação encontrava-se arrombado e os cabos estourados.

Entendo ser o caso de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (situação de calamidade pública), do Código Penal pois o Decreto Federal 06/2020 vigorou até 31 de dezembro de 2020. Além disso, o STJ assentou entendimento de que para a caracterização da agravante relacionada à calamidade pública deve ser demonstrado que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de tal circunstância que porventura facilitava a prática do delito, o que implicaria em reconhecimento de maior gravidade do injusto, o que não se revela no caso em análise.

Neste sentido:

"Com relação a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise" (STJ, Decisão Monocrática, Min. Rel. Felix Fischer, HC n. 620.363/SP, publicado em 18.11.2020).

Assim, tenho como configurado o crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Observo que o réu é multirreincidente específico, além de ostentar condenações por lesão corporal e furtos (cf. F.A. de 61/87, 135/161), por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e nem ao "sursis".

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, considerando os antecedentes criminais do acusado (fls. 51/60) e a presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e escalada), então fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Segunda fase: agravo a pena em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 51/60), perfazendo 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Terceira fase: em face da tentativa e, considerando o "iter criminis" percorrido pelo réu, que não se aproximou da consumação, conforme exposto acima, diminuo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), perfazendo 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, que torno definitiva por não haver outras causas de aumento ou diminuição da pena. Regime inicial: por ser reincidente específico (cf. certidão de fls. 51/60), e possuir antecedentes criminais, e a presença de duas qualificadoras, que exige maior reprovação, então fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu EDIR DA SILVA CANDIDO, RG: 40.323.399, filho de Manoel José Candido e Neusa Aparecida da Silva, à pena de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e 05 (cinco) dias-multa, por incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por ter respondido o processo em liberdade, então autorizo o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 03 de junho de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito